PSICOLOGIA SOCIAL



SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Cidadania e direitos humanos

Diego Drescher de Castro

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Descrever as relações existentes entre cidadania e direitos humanos.
- Definir cidadania e sua evolução histórica.
- Contextualizar o surgimento dos direitos humanos e seu papel dentro da psicologia social.

Introdução

A passagem do século XVIII para o século XIX produziu várias mudanças na forma como o ser humano lida com o conhecimento e, principalmente, pensa a si mesmo enquanto sujeito. A Revolução Francesa (inspiradora de outras revoluções liberais ao longo dos anos seguintes) lançou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que se constituiriam como os pilares da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, documento que até hoje norteia as noções de direitos humanos e cidadania e a concepção do sujeito moderno.

A psicologia, por sua vez, se constitui enquanto campo do saber a partir da sua relação com as instituições que nascem com a modernidade (fábrica, escola, prisão, etc.). Dessa forma, compreender o surgimento das noções de cidadania e direitos humanos é fundamental para entender o sujeito na contemporaneidade.

Neste capítulo, você vai ver as relações entre cidadania e direitos humanos e o papel da psicologia social na constituição do sujeito moderno. Além disso, vai estudar como essas noções foram constituídas historicamente e se articulam na contemporaneidade. Por fim, vai identificar como a psicologia trabalha com o campo dos direitos humanos e como ela pode contribuir para a promoção de cidadania.

Direitos humanos e cidadania: o que são e como se relacionam

Direitos humanos e cidadania são termos que se tornaram relativamente comuns no cotidiano, em programas de notícias, reportagens, campanhas de ONGs e até na redação de legislações. Existem algumas formas possíveis de entender esses conceitos e pensar a sua aplicação. Neste capítulo, vamos diferenciar esses entendimentos e estudar o papel da psicologia na garantia dos direitos humanos e na promoção de cidadania.

O código de ética que baliza a atuação de profissionais de psicologia define, em seu primeiro princípio fundamental, que a prática profissional deve ser embasada pelos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao longo da redação do documento, outras menções também são feitas, apontando para uma atuação profissional que seja pautada pelos princípios de promoção de cidadania (CFP, 2005). A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que foi elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, e até hoje é uma referência mundial (ONU, 1948).

Para compreender melhor esses conceitos, uma definição mais ampla é que os direitos humanos são direitos que se pretendem universais, ou seja, não estão vinculados a uma nação específica. Eles são partilhados por toda a humanidade e visam a assegurar valores como dignidade, liberdade, justiça, paz, entre outros. Por sua vez, a cidadania pode ser entendida como a forma que os sujeitos partilham determinado arranjo jurídico-político e se relacionam em sociedade, a partir dos direitos e deveres estabelecidos para uma determinada nação, sempre a partir de uma ideia de bem comum.

Ainda que sejam concepções diferentes, espera-se que, em uma nação democrática, os ideais de direitos humanos e cidadania coincidam, ou seja, que as leis de determinado Estado estejam de acordo com os princípios explicitados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, por exemplo, a proteção dos direitos humanos e a promoção de cidadania são garantidos pela Constituição Federal, legislação máxima do país.

Contudo, é importante ressaltar que, ainda que esses sejam direitos garantidos constitucionalmente, o acesso à cidadania e a proteção dos direitos humanos muitas vezes não são efetivados. É possível identificar essa disparidade no direito à moradia, garantido tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto pela Constituição Federal. Mesmo assim, os números de pessoas em situação de rua seguem aumentando na última década.



Saiba mais

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o número de pessoas em situação de rua aumentou 140% desde 2012, chegando a uma estimativa de 222 mil brasileiros em março de 2020. Em setembro de 2012, pouco mais de 90 mil pessoas se encontravam na mesma situação (NATALINO, 2020).

Todas as pessoas deveriam ter direitos iguais e garantidos, e a dignidade humana deveria ser tomada enquanto bem comum e primordial. Entretanto, esse ideal esbarra em diversas disparidades sociais e econômicas. Se pensarmos em como se organiza a grande maioria das cidades brasileiras, principalmente em capitais e regiões metropolitanas, vamos perceber que as possibilidades de acesso a direitos estão longe de serem iguais. A circulação na cidade, o acesso à saúde e a educação, o saneamento básico, as oportunidades de emprego e a violência urbana são alguns exemplos de como as desigualdades sociais e econômicas podem criar cenários completamente diferentes para pessoas que habitam a mesma cidade.

Os direitos humanos e o acesso igualitário à cidadania estão longe de serem direitos consolidados. Por isso, uma atuação que se paute por esses princípios precisa considerar um posicionamento crítico em relação a todas as formas de violência e desigualdade social. Isso significa que, para garantir esses direitos, não é suficiente que eles estejam escritos como legislação, apesar de ser muito importante. É necessária a intervenção do Estado a partir de políticas públicas e o exercício de toda a sociedade civil em instâncias de participação e controle social.

Existem vários mecanismos de exercício da participação social, sendo um dos principais o direito ao voto, garantido na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, [2020]) e considerado um marco fundamental do processo de redemocratização nacional. É importante ressaltar que, quando se pensa em um Estado democrático organizado a partir de ideais de promoção de

cidadania e respeito aos direitos humanos, é fundamental que todas as deliberações sejam centradas no interesse pelo bem comum. Isso significa que é necessário desigualar os sujeitos em um primeiro momento para que se possa tentar igualar as condições de acesso à cidadania em um segundo momento, ou seja, o Estado, por meio de políticas públicas, precisa oferecer uma atenção maior para setores precarizados da sociedade, a fim de diminuir a distância para os mais privilegiados.

A cidadania não é um fato; ela é um exercício constante e coletivo que precisa construir e ser construída por dispositivos de participação e controle social que considerem a defesa dos direitos humanos. Afirmar isso implica uma prática que não tome as legislações vigentes ou a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos como algo concretizado, mas sim como uma bússola que aponta um caminho a ser percorrido. Isso significa que, para a sua prática profissional, é importante tomar essas noções como uma ética, ou seja, como algo que está para além de um fato jurídico e que se faz nas ações do cotidiano.

É importante ressaltar que a cidadania e os direitos humanos não são ideias neutras. Eles nascem em um determinado contexto e em uma determinada geografia, o que vai produzir efeitos em como esses direitos são pensados e aplicados. Um importante fator que precisa ser considerado é a organização socioeconômica do mundo ocidental e como a intensificação do capitalismo e do neoliberalismo contribuem para a ampliação das desigualdades.

Na próxima seção, vamos ver o contexto para o surgimento das noções de cidadania e direitos humanos. Também vamos estudar de que forma isso se articula com a consolidação da psicologia como área do conhecimento, na intensificação do regime capitalista.

Panorama histórico

O período entre os séculos XVII e XIX marcou várias mudanças na forma como o ser humano lida com o conhecimento e, principalmente, pensa a si mesmo enquanto sujeito. A Revolução Francesa, um dos marcos desse período, chamado de modernidade, lançou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que se constituiriam como os pilares da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão que, mais tarde, viria a inspirar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesta seção, vamos ver como esses documentos norteiam as noções de direitos humanos e cidadania e a concepção do sujeito moderno até hoje.

Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade pregados pela Revolução Francesa guiaram a burguesia, que se posicionava diante do absolutismo, e marcaram a nova cara da democracia moderna. Como efeito dessa ruptura com o modo de pensar vigente, é promulgada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelece os direitos humanos como naturais e universais. Dizer que são naturais implica a ideia de que eles já nascem com o ser humano, ou seja, são anteriores a qualquer legislação. Já o caráter universal diz respeito ao fato de que são direitos ampliáveis a todos os sujeitos de direito. Aqui é importante ressaltar que, ainda que os ideais iluministas pregassem a ideia de um Estado constituído por indivíduos livres e iguais, na prática, os direitos civis eram negados a mulheres, estrangeiros, pobres, analfabetos, entre outros grupos (CAMPELLO; SILVEIRA, 2011).

Na constituição dos Estados modernos, a noção de cidadania surge para pensar o ordenamento jurídico-político das nações. Ou seja, diferentemente dos direitos humanos, os direitos vinculados à cidadania não são tomados como universais; eles estão localizados e submetidos a um determinado ordenamento jurídico-político, normalmente vinculado a um Estado-nação. A partir dessa perspectiva, em um contexto democrático, é esperado que os direitos de cidadania coincidam com os direitos humanos (SOARES, 1998). Além de pensar esse ordenamento jurídico-político, ou seja, a relação com o Estado, a ideia de cidadania diz respeito à forma como os sujeitos participam da construção da sociedade no exercício de direitos e deveres definidos por legislações. Por sua vez, essas legislações são pensadas a partir da participação da sociedade nesse processo.

Ainda que outras sociedades em outras épocas tivessem noções próprias sobre direitos e deveres, o modo como nos relacionamos com esses conceitos atualmente é fruto desses movimentos que aconteceram, principalmente, na Europa, entre os séculos XVII e XIX e, posteriormente, se espalharam para o mundo ocidental. Dessa forma, é importante ressaltar que as revoluções liberais foram fundamentais para a ideia de civilização e, posteriormente, para a ideia de que seria necessário levar tal civilização para os outros continentes, "para os primitivos, para aqueles que ainda não conheciam os benefícios da liberdade, da igualdade, do Estado de direito e do mercado" (ALMEIDA, 2019, documento *on-line*). Ou seja, ao mesmo tempo que os ideais iluministas se pautavam na noção de igualdade e em uma pretensa universalidade, eles julgavam como não civilizadas as nações que não compartilhavam do mesmo regime filosófico-político.

As indagações filosóficas acerca das diferenças entre os europeus e o resto do mundo ganharam peso de saber científico a partir do positivismo do século XIX, afirmando a diferença entre europeus e o resto do mundo graças às ideias de determinismo biológico e geográfico. O movimento de levar a noção de cidadania moderna ao resto do mundo e de universalizar os preceitos dos Estados-nação europeus é chamado de colonialismo e tem efeitos políticos, sociais e econômicos até hoje.

Os ideais de direitos humanos e cidadania que pensam uma sociedade mais justa e igualitária surgem no mesmo contexto da ampliação do capitalismo e da intensificação global da disparidade entre colônias e metrópoles. Isso significa que, em alguma medida, a modernidade se constitui a partir de um paradoxo em que, ao mesmo tempo em que se assume ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, se intensifica um sistema econômico que tem a desigualdade em sua gênese.

A psicologia social também é fruto da modernidade e, consequentemente, é fruto desse paradoxo. Ela surge entre o final do século XIX e o início do século XX a partir de tentativas de controle e gestão de grupos sociais (principalmente operários insatisfeitos com os modos de trabalhar) e se consolida a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso é importante porque a intensificação de conflitos e a ampliação de políticas neoliberais serão catalisadores para o crescimento de desigualdades que tornaram urgente pensar o campo social.

Nessa época, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), como resposta da ONU à destruição produzida pelos conflitos mundiais (ONU, 1948). As décadas que seguiram foram marcadas pela intensificação da polarização no mundo devido à guerra fria, por ditaduras civis-militares na América Latina e por diversos conflitos no continente africano, frutos do processo de colonização. Esse cenário social complexo incentivou uma mudança de perspectiva em relação à psicologia que, até então e em sua grande maioria, atuava a serviço de uma lógica de controle e normatização.

Diversos movimentos sociais eclodiram no mundo inteiro fazendo frente às desigualdades sociais e aos autoritarismos. A partir desse cenário, surgiu uma psicologia social crítica que pretendia pensar o social enquanto campo de intervenção e transformação. Assim, tornou-se necessária uma apropriação dos conceitos de cidadania e direitos humanos enquanto norteadores das práticas da psicologia. Na próxima seção, vamos ver a relação entre a psicologia, a defesa dos direitos humanos e a promoção da cidadania.

Direitos humanos e psicologia social

Conforme detalhado na seção anterior, a psicologia se consolida enquanto ciência social no século XX, principalmente a partir de sua inserção em fábricas, escolas, prisões e outras organizações que demandavam formas de prever e controlar o comportamento dos indivíduos. A partir desse movimento, a psicologia começou a ocupar um espaço cada vez maior na sociedade, produzindo um novo olhar e construindo saberes sobre o comportamento dos sujeitos e suas relações.

Os movimentos sociais que ecoaram pelo mundo na segunda metade do século XX possibilitaram uma guinada de parte significativa da psicologia, que começou a assumir uma posição crítica em relação às demandas de controle e normatização. No Brasil, esses movimentos começaram nos anos 1960 e 1970 como forma de resistência às violências da ditadura civil-militar. Eles seguiram nos anos 1980 e 1990 com lutas fundamentais, como a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a luta antimanicomial. Tais movimentos reforçaram o papel da psicologia na busca pela garantia de direitos, uma vez que pensaram os sujeitos a partir de um lugar de transformação na relação consigo e com o seu entorno.



Saiba mais

As pessoas internadas em instituições manicomiais tiveram seus direitos violados por décadas sem que essas práticas fossem questionadas. A partir da articulação entre sociedade civil, usuários do sistema de saúde mental, familiares, profissionais e outros agentes, o movimento da luta antimanicomial iniciou nos anos 1970 a luta por um tratamento em saúde mental baseado na proteção aos direitos humanos e na promoção de cidadania. A partir dos anos 1990, foram aprovadas algumas leis estaduais de reforma psiquiátrica, até que, em 2001, foi aprovada a Lei nº 10.216/2001 (BRASIL, 2001), que instituiu a reforma psiquiátrica em todo o Brasil. Vale ressaltar que essa não é uma conquista consolidada, ainda que tenha sido um passo fundamental no processo de atenção à saúde mental.

Ainda que vários avanços tenham sido conquistados em termos de direitos humanos e que, em muitas dessas lutas, a psicologia tenha assumido certo protagonismo, o caminho para a consolidação desses direitos ainda é longo. A herança da modernidade e dos processos de colonização seguem tendo impacto fundamental nos processos de desigualdade social. Pense no Brasil, por exemplo, onde a colonização e o processo de escravatura seguem

produzindo efeitos até hoje. É possível perceber isso a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), que demonstram que as pessoas negras representam quase 65% dos desempregados do país, ainda que representem mais da metade da força de trabalho (54,9%). Os indicadores sobre o desemprego (Figura 1) são apenas um exemplo da desigualdade social potencializada por desigualdades étnico-raciais. Também podemos observar discrepâncias semelhantes no que se refere ao acesso à educação, à renda, ao saneamento básico e às vítimas de homicídios (IBGE, 2019).

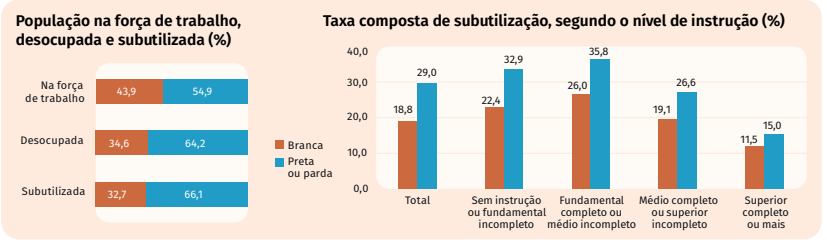


Figura 1. Relação entre índices de desemprego e cor/raça no Brasil.
Fonte: IBGE (2019, p. 2).

Olhar para esses dados pode nos ajudar a perceber como a atuação da psicologia está pautada para além dos manuais diagnósticos e transtornos. A modernidade nos apresenta um sujeito que está em relação com o social, sendo produto e produtor dessas relações afetivas e políticas. Dessa forma, não é possível pensar um sujeito ou uma prática que estejam alheios do social e de suas implicações. Isso não poderia ser diferente com as noções de direitos humanos e cidadania.

Essa perspectiva rompe com a noção iluminista de que os direitos humanos são naturais. Como é possível notar, eles são frutos de um tempo e de uma geografia, ou seja, são construções. A partir disso, é possível perceber que, rompendo com esse caráter naturalista e tomando essas ideias como produções, as possibilidades para a criação de novas estratégias são infinitas e podem acontecer em uma direção de contestação da lógica instituída. Isso significa que a luta pelos direitos humanos não é algo que esteja dado, mas sim algo que está em movimento e precisa ser tomado como um território em disputa.

Neste capítulo, vimos as relações entre cidadania e direitos humanos, de que forma essas noções se articulam e como a psicologia se relaciona com tais temáticas. É fundamental notar que o mesmo modo de pensar que cria as ideias de direitos humanos e cidadania também é responsável por alimentar a exclusão que essas noções pretendem enfrentar. A concepção de um sujeito referenciado no estatuto filosófico, jurídico e político do Iluminismo cria, em oposição, não sujeitos, ou seja, pessoas que estão fora desse estatuto e, portanto, não são merecedoras de compartilhar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.

A psicologia tem responsabilidade na construção dessa lógica, uma vez que o seu caráter normalizador e patologizador ajudou a sustentar essa lógica ao longo de muitos anos, com um discurso pretensamente científico. Há algumas décadas, uma parte significativa dos profissionais de psicologia tem se posicionado contra essa forma de exercício da profissão, marcando um movimento importante, ainda que insuficiente. É fundamental seguir discutindo e exercitando a defesa dos direitos humanos para a criação de novas estratégias e práticas que atuem na promoção de cidadania.

Referências

ALMEIDA, S. L. *Racismo estrutural*: feminismos plurais. São Paulo: Jandaíra, 2019. *E-book*.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 dez. 2021.

CAMPELLO, L. G. B.; SILVEIRA, V. O. Cidadania e direitos humanos. *Revista Interdisciplinar de Direito*, v. 8, n. 1, p. 87-104, dez. 2011. Disponível em: http://revistas.faa.edu.br/index.php/FDV/article/view/320/248. Acesso em: 14 dez. 2021.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). *Código de ética profissional do psicólogo*. Brasília: CFP, 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. (Estudos e Pesquisas - Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 41).

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris: Assembleia Geral das Nações Unidas, 1948.

SOARES, M. V. M. B. Cidadania e direitos humanos. *Cadernos de Pesquisa*, n. 104, p. 39-46, jul. 1998. Disponível em: http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/715/731. Acesso em: 14 dez. 2021.

Leituras recomendadas

BRASIL. *Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001*. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília: Presidência da República, 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm. Acesso em: 14 dez. 2021.

NATALINO, M. *Estimativa da população em situação de rua no Brasil*: setembro de 2012 a março de 2020. Brasília: Ipea, 2020. (Nota Técnica, n. 73).

Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS